

تقرير خبرة بالقضية التنفيذية رقم ٢٠٢٤ / ٣١٧٨

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطفة قاضي محكمة تنفيذ عجلون بانتخابي خبير في القضية التنفيذية رقم ٢٠٢٤/٣١٧٨ والمتضمن إجراء الخبرة على حصص المحكوم عليه (موسى) في قطعة الأرض رقم (٥٢٢) حوض رقم (٧) الجب من أراضي عجلون ، وعملاً بأحكام المادة ٧١ من قانون التنفيذ رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٧ ، وإجراء معاملة وضع اليد بإشراف مأمور تنفيذ عجلون ، وبعد أن تحلفت اليمين القانونية أمام عطفة قاضي محكمة تنفيذ عجلون بأن أقوم بمهمتي بكل أمانة وإخلاص وأفهم المهمة الموكلة إلي وهي تقدير قيمتها ووضع اليد عليها بتنظيم محضر يشتمل على رقم القطعة ومساحتها وحدودها وأوصافها وقيمتها المقدرة وتقدير قيمة الأشجار والإنشاءات المقامة عليها إن وجدت وفي حال وجود ابنه ^{رصيد قطعة الأرض والابنية المقامة عليها وتنزيل الابنية إن وجدت على المخططات والتأكد فيما إذا كانت الإنشاءات مقامة ضمن حدود قطع الأراضي موضوع البيع أم أن هناك اعتداء من قبل مالكيها على الأراضي المجاورة ووصف القطع بشكل مفصل وبيان فيما إذا كان المحكوم عليه ساكناً فيها أو أنها مشغولة من الغير واسمه ومستنده في الإشغال .}

وبعد ذلك فقد توجهت أنا الخبير مهندس مساحة ومقدر عقاري /المهندس معاذ تركي علي الصالح رقم وطني (٩٨٨١٠٠٧٨٦٩) ومأمور التنفيذ والمحامي معتصم الصمادي بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٣ لإجراء معاملة وضع اليد وإجراء الخبرة الفنية على قطعة الأرض رقم (٥٢٢) حوض رقم (٧) الجب من أراضي عجلون ، وبعد الوصول إلى قطعة الأرض موضوع الدعوى وتسلمت المبرزات وهي سند تسجيل ومخطط أراضي ومخطط موقع وترسيم ، وقمت بإعطاء وصف أولي لقطعة الأرض موضوع الدعوى وطلبت من مأمور التنفيذ الإمهال لتقديم تقرير مفصل بخبرتنا فاستجاب مأمور التنفيذ مشكوراً . وفي نفس اليوم الموافق ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٥ تم الكشف على قطعة الأرض موضوع الدعوى وبحضور مأمور التنفيذ ، والتجول بالعقار موضوع الدعوى وتبين لنا ما يلي :-

❖ أن المبرزات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع الأرض من جهة أخرى تمام الانطباق وإن قطعة الأرض من نوع الملك خارج حدود البلديات تنظيماً زراعي ، وتبلغ مساحتها حسب سند التسجيل (٦٤٩٣) متر مربع ، يملك المحكوم عليه (موسى أمين موسى الرضي ٢٧٠٠٠ حصة من اصل مجموع الحصص ٩٠٧٢٠ حصة) ، وهي ضمن مدينة عجلون وتقع في بالجهة الغربية منها ، شمال غرب قلعة عجلون بحوالي ١.٣ كم .

❖ والقطعة شبه منتظمة الشكل ، طبيعتها ترتفع بالجهة الشمالية منها وتميل ميلاً متوسطاً من الشمال إلى الجنوب ، تربتها حمراء تتخللها بعض الصخور ، يحدها من الجنوب شارع تنظيمي عرض ٢٠م معبد جزء منه (حيث يقطع هذا الشارع جزء من مساحة حدود ١٠٠م تقريباً) ، ويحدها من الشرق على طول معظم الواجهة الشرقية طريق غير معبد عرض ٨م ، حيث تتوفر خدمات الكهرباء ضمن الشارع الجنوبي ، والقطعة موضوع الدعوى تنظيمها زراعي وهي ضمن منطقة زراعية ضمنها أشجار حرجية ، وقطعة الأرض ضمنها أشجار حرجية بشكل كثيف في أجزاء منها .

❖ قطعة الأرض خالية من الابنية وغير مشغولة

معد

- اقدر قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض وما عليها من أشجار على الشيوخ بمبلغ ١٥ دينار/م^٢ وقيمة اجماليه للأرض وما عليها من أشجار بقيمة :-
 $١٥ \times ٢٦٤٩٣ = ٩٧٣٩٥$ دينار .

• يملك المحكوم عليه موسى أمين موسى الربضي ٢٧٠٠٠ حصة من اصل مجموع الحصص ٩٠٧٢٠ حصة ، والبالغة مساحة حصته ١٩٣٢.٤٤٠ م^٢ وبذلك تكون قيمة حصص المحكوم عليه موسى أمين موسى الربضي من أرض العقار وما عليها من أشجار على الشيوخ بمبلغ
 $(١٩٣٢.٤٤٠ \times ١٥ \text{ دينار/م}^2) = ٢٨٩٨٦.٦٠$ ديناراً

• أرجو أن ابين للمحكمة الموقرة أنا الخبير / المقدر العقاري المهندس معاذ تركي علي الصالح رقم وطني (٩٨٨١٠٠٧٨٦٩) انه لا توجد لي أية علاقة بيني وبين أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة وانه تم إعداد التقرير بنفسى دون مساعدة من أحد وإنني لم أتعرض لأي صعوبات أو ضغوطات من أحد بخصوص إعداد التقرير وإن الوثائق التي اعتمدت عليها في إعداد التقرير هي كافة المبررات التي سلمت لي وكانت كافية لتسهيل مهمتي ولم أفصح لأحد عن ما جاء في تقرير الخبرة وإن التقديرات جاءت حسب خبرتنا العلمية والعملية ومعرفتنا بالأسعار السوقية في المنطقة وقد استخدمنا في عملية التقدير طريقة المقارنة وقد استغرق إعداد التقرير بحدود يوم عمل ميداني و ٤ ساعات مكتبية ، وإنني أؤكد بكل ما جاء فيه علماً بأن هذه التقديرات هي بتاريخ إجراء الكشف الحسي الواقع بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٣

وهذه خبرتي تحريراً في ٢٠٢٥/٤/٣

الخبير/ المقدر العقاري
المهندس معاذ تركي علي الصالح